

1504031-03.2021.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1504031-03.2021.8.26.0309 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 01 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1504031-03.2021.8.26.0309 - 2021/001510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LUCIANO MAX MACHADO VIVIANI

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

LUCIANO MAX MACHADO VIVIANI, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 7h, na Rua João Ferreira de Godói, nº 97, no Bairro CECAP, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 64 (sessenta e quatro) porções contendo Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas), considerada droga vez que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos em que foi denunciado e

fixando-se o regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de condenação, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – confissão informal relatada pelas testemunhas em Juízo; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, do CP); e o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudos de exame químico toxicológico de fls. 13/15 e 138/140, que resultaram positivo para maconha, a substância descrita na denúncia, considerada entorpecente e que possui capacidade para causar dependência física e psíquica.

O réu não foi interrogado em juízo, haja vista não ter comparecido à audiência, embora devidamente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

Desta forma, sua negativa restou isolada das demais provas produzidas.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais envolvidos na prisão do acusado.

Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: “Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradição e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante.” (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Outrossim, observo que, embora tenha demonstrar que a totalidade do entorpecente apreendido não pertencia o réu, defendendo que este seria apenas usuário de entorpecentes, a testemunha de defesa Nathalia Christhiny, em juízo, confirmou que presenciou o réu jogando uma sacolinha, na qual continha drogas, quando da abordagem policial. Ela alegou que o entorpecente era para consumo do acusado. Ademais, afirmou que não é mais sua companheira e que ele ainda trabalha vendendo balas.

Importante destacar a quantidade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que trazia consigo, para distribuição mediante lucro, expressiva quantidade de drogas.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de entorpecentes, prontas para a venda, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença daquela quantidade de drogas em via pública.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu possui maus antecedentes, já tendo sido condenado por tráfico de entorpecentes. Desta forma, considerando o baixo estofo moral do acusado e sua vinculação ao odioso comércio, fixo sua pena em patamar acima do mínimo legal estabelecido para o tipo penal em questão, estabelecendo-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar, mantenho a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (quinhentos) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, a qual torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão dos maus antecedentes do acusado, que demonstra vínculo estreito com o crime organizado e que não era iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Desta forma, deixo de aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não foram preenchidas pelo agente da infração penal as condições legais exigidas à espécie (subjetivas).

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo-lhe facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A

AÇÃO PENAL para CONDENAR LUCIANO MAX MACHADO VIVIANI, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 1 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA